

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제2절 심리에 관한 제 원칙>

I. 개관

- 심리에 관한 제 원칙이란 법원이 소송사건을 심리하고 판결의 기초가 될 소송자료를 수집하는 과정에서 준수해야 할 기본 지침을 의미한다. 민사소송은 당사자의 사적 자치를 존중하는 처분권주의와 변론주의를 근간으로 하며, 소송의 신속과 효율을 위해 적시제출주의를 채택하고 있다. 이러한 원칙들은 공정하고 신속한 재판이라는 민사소송의 이상을 실현하기 위한 구체적인 실천 방안이다.

II. 처분권주의

1. 의의[민소법 제203조]

- 처분권주의란 소송의 개시, 심판의 대상 및 범위, 소송의 종결에 대하여 당사자에게 주도권을 주고 그 처분에 맡기는 원칙을 말한다. 사적 자치의 원칙이 소송법적으로 발현된 것으로서, 법원은 당사자가 신청하지 아니한 사항에 대하여는 판결하지 못한다.

2. 절차의 개시

- 소송 절차는 원고의 소 제기예에 의해서만 개시된다. 법원이 직권으로 소송을 시작할 수 없으며, 이는 '소 없으면 판결 없다'라는 원칙으로 표현된다.

3. 심판의 대상과 범위

(1) 내용

- 법원은 당사자가 신청한 청구의 범위 내에서만 심리하고 판결해야 한다. 이는 단순한 금액적 한도뿐만 아니라 청구의 성질과 내용에도 적용된다.

(2) 질적 동일

- 당사자가 주장하는 권리나 법률관계의 종류와 다른 판결을 내릴 수 없다. 예를 들어, 원고가 소유권에 기한 인도청구를 하는데 법원이 임대차 종료에 기한 인도판결을 내리는 것은 질적 동일성을 해치는 것으로서 처분권주의 위반이다.

(3) 양적 동일

- 당사자가 청구한 수량적 범위를 초과하여 판결할 수 없다. 1억 원을 청구했는데 법원이 심리 결과 손해액이 1억 2천만 원이라고 판단되더라도 1억 원을 초과하여 인용할 수 없다. 다만, 판례는 원고의 청구가 전부청구인지 명시적 일부청구인지에 따라 과실상계 등의 계산 방식에서 차이를 둔다.

4. 절차의 종결

(1) 내용

- 당사자는 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 소송상 화해 등을 통해 소송을 법원의 판결에 의하지 않고 임의로 종료시킬 수 있다.

(2) 제한

- 공익적 성격이 강한 가사소송이나 현대형 소송 중 일부에서는 절차 종결의 자유가 제한되기도 한다. 또한, 소 취하의 경우 피고가 본안에 관하여 응소한 후에는 피고의 동의를 얻어야 하는 등의 절차적 제한이 존재한다.

5. 처분권주의 위반의 효과

- 법원이 처분권주의를 위반하여 판결한 경우, 이는 상소 사유가 된다. 확정된 후에는 재심 사유가 되는지에 대해 논의가 있으나, 원칙적으로 기판력의 결합 문제로 다루어진다.

III. 변론주의

1. 의의

- 변론주의란 판결의 기초가 될 소송자료(사실과 증거)의 수집 및 제출 책임을 당사자에게 지우고, 당사자가 제출한 소송자료만을 바탕으로 법원이 재판해야 한다는 원칙이다. 이는 사법상의 권리관계는 당사자의 자유로운 처분에 맡겨져 있다는 관념에 기초한다.

2. 변론주의의 내용

(1) 사실의 주장책임

- 법원은 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판결의 기초로 삼을 수 없다. 여기서 사실이란 권리의 발생·변경·소멸이라는 법률효과를 일으키는 주요사실에 한정된다. 간접사실이나 보조사실은 당사자의 주장이 없더라도 변론 전체의 취지를 통해 법원이 인정할 수 있다.

(2) 자백의 구속력

- 당사자 사이에 다툼이 없는 사실(재판상 자백)은 그대로 판결의 기초로 삼아야 하며, 법원이 이와 반대되는 사실을 인정할 수 없다. 자백은 법원뿐만 아니라 자백한 당사자 본인도 구속하므로 함부로 취소할 수 없다.

(3) 증거제출책임

- 다툼이 있는 사실을 인정하기 위한 증거는 당사자가 제출해야 한다. 법원이 직권으로 증거조사를 하는 것은 원칙적으로 금지되며, 당사자가 신청한 증거에 의해서만 사실을 확정해야 한다.

3. 변론주의의 적용범위

(1) 변론주의의 적용범위

- 변론주의는 원칙적으로 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 사법상의 권리관계에 관한 소송에 적용된다.

(2) 변론주의의 위반

- 법원이 당사자가 주장하지 않은 주요사실을 근거로 판결하거나, 자백한 사실과 다른 사실을 인정하는 경우 변론주의 위반으로서 상소의 대상이 된다.

4. 변론주의의 한계와 보완

(1) 변론주의의 한계

- 당사자의 능력이 불충분하거나 소송수행 기술의 차이로 인해 진실 발견이 저해될 수 있다는 한계가 있다.

(2) 변론주의의 보완

- 법원은 석명권을 행사하여 불분명한 주장을 명확히 하고 누락된 사실을 지적함으로써 변론주의의 부작용을 보완한다. 또한, 지적의무를 통해 당사자가 예상치 못한 법률적 판단으로 불이익을 입지 않도록 한다.

5. 변론주의의 예외

(1) 직권탐지주의

- 가사소송이나 행정소송 중 일부 사안에서는 공익적 요청에 의해 법원이 직접 사실을 조사하고 증거를 수집하는 직권탐지주의가 적용된다.

(2) 직권조사사항

- 소송요건이나 법원의 관할 등 소송의 적법 여부에 관한 사항은 당사자의 주장 여부와 관계없이 법원이 직권으로 조사하여야 한다.

6. 석명권

(1) 의의[민소법 제136조]

- 석명권이란 소송관계를 분명하게 하기 위하여 당사자에게 질문하거나 증명을 촉구하는 법원의 권한이자 의무이다.

(2) 석명의무

- 단순한 권한을 넘어, 당사자의 주장이 모순되거나 불투명할 때 법원이 이를 바로잡지 않고 판결하는 것은 석명의무 위반으로 위법하다.

(3) 석명의 범위

- 적극적 석명(새로운 주장 권유)은 원칙적으로 금지되나, 소송의 경과에 비추어 당사자가 실수로 빠뜨린 것이 명백한 경우에는 예외적으로 허용된다. 소극적 석명(주장의 명확화)은 널리 인정된다.

(4) 석명의 대상

- 사실관계뿐만 아니라 법률적 관점에 대해서도 석명해야 한다. 특히, 당사자가 간과하고 있는 법률적 쟁점에 대해 의견 제출의 기회를 주는 법률적 사항에 관한 석명(지적의무)이 중요하다.

(5) 석명권의 행사

- 재판장은 기일이나 기일 외에서 구술 또는 서면으로 석명권을 행사할 수 있다. 합의부의 경우에는 법관도 재판장에게 알리고 행사할 수 있다.

(6) 석명처분

- 법원은 소송관계를 명확히 하기 위해 당사자 본인의 출석 명이나 문서 제출 명령 등 구체적인 처분을 할 수 있다(민소법 제140조).

IV. 적시제출주의

1. 의의[민소법 제146조]

- 적시제출주의란 공격 또는 방어의 방법(사실주장 및 증거신청)을 소송의 진행 정도에 따라 적절한 시기에 제출해야 한다는 원칙이다. 이는 과거의 수시제출주의가 소송 지연의 수단으로 악용되는 것을 막기 위해 도입되었다.

2. 적시제출주의의 내용

(1) 재정기간제도

- 재판장이 특정 사실이나 증거를 제출할 기간을 정해주는 제도이다. 이 기간을 넘겨 제출한 자료는 원칙적으로 각하될 수 있다.

(2) 실기한 공격방어방법의 각하[민소법 제149조]

- 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 뒤늦게 제출한 공격방어방법이 소송의 완결을 지연시킨다고 판단될 경우, 법원은 이를 결정으로 각하할 수 있다. 이는 적시제출주의를 강제하는 가장 강력한 수단이다.

(3) 적시제출주의의 확보를 위한 기타의 수단

- 답변서 제출의무 부여, 변론준비절차를 통한 쟁점 정리, 증거조사의 집중 등이 적시제출주의를 실현하기 위한 구체적 방법들이다.

3. 적시제출주의의 예외

- 직권조사사항이나 법원이 직권으로 탐지해야 할 사항에 대해서는 적시제출주의가 적용되지 않는다. 또한, 기일의 실효 등으로 인하여 지연의 결과가 발생하지 않는 경우에도 각하할 수 없다.

V. 결론

- 심리에 관한 제 원칙은 당사자의 자율성과 법원의 후견적 역할 사이의 균형을 맞추는 틀이다. 처분권주의와 변론주의가 당사자의 주도권을 보장한다면, 석명권과 적시제출주의는 소송의 적정성과 신속성을 확보하기 위한 법원의 개입과 통제 장치이다. 현대 민사소송법은 당사자의 실질적 평등을 위해 법원의 적극적인 석명과 지적의무를 강조하는 한편, 소송 경제를 위해 적시제출주의를 엄격히 적용하는 추세이다. 법원은 이러한 원칙들을 유기적으로 운용함으로써 당사자가 납득할 수 있는 공정한 절차 내에서 실체적 진실이 발견될 수 있도록 심리 전 과정을 세심하게 지휘해야 할 것이다.